FICHE N°5 – LA FORMATION DU CONTRAT

Négociation – conditions de validité – clauses essentielles

Le contrat stabilise les relations de l'entreprise avec les tiers : il sécurise la relation commerciale et anticipe le règlement d'un éventuel litige. Sa formation résulte d'un processus en plusieurs étapes.

1. La négociation entre les entreprises

a) Les pourparlers

Phase de négociation précontractuelle. Les parties sont libres de mener ou de rompre les discussions, dès lors qu'elles agissent de bonne foi (art. 1112 C. civ.). Une rupture brutale et fautive des pourparlers engage une responsabilité extracontractuelle (dommages et intérêts).

b) Les avant-contrats

- Promesse unilatérale de contrat : le promettant s'engage envers le bénéficiaire, qui accepte l'offre (prix, date, conditions déjà fixés).
- Promesse synallagmatique de contrat : les deux parties s'engagent fermement, la conclusion étant soumise à certaines conditions.

c) L'information précontractuelle

Art. 1112-1 C. civ. : celui qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer, afin de garantir un consentement libre et éclairé.

d) La représentation

Un représentant agit au nom d'un représenté (souvent via un mandat), notamment pour permettre aux personnes morales de contracter par l'intermédiaire de leurs dirigeants.

2. Les conditions de validité du contrat

Condition	Contenu
Le consentement	Il ne doit pas être vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La capacité des parties	Aptitude légale à contracter.
Un contenu licite et certain	Le contrat ne doit pas déroger à l'ordre public.

3. Le contenu du contrat : les clauses essentielles

Catégorie	Clauses	Utilité
Exécution du contrat	Clause de renégociation / Clause de réserve de propriété	Adapter le contrat ou garantir le paiement du prix.
Règlement des litiges	Clause résolutoire / Clause pénale	Sanctionner l'inexécution (résolution automatique, forfait de dommages).
Propriété / responsabilité	Clause limitative de responsabilité	Plafonner le montant des dommages et intérêts dus.

Point méthode

Pour analyser un contrat (fiche n°4), vérifiez toujours, dans cet ordre : la validité de la négociation, les 3 conditions de validité, puis la portée des clauses spécifiques insérées par les parties.